

1501146-84.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Comarca: Nazaré Paulista

Foro: Foro de Nazaré Paulista

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 13/09/2022

... Claudinei. O local é conhecido pelo tráfico. Havia denúncia de tráfico praticado pelo réu. Havia três pessoas que, ao virem os policiais, tentaram se evadir. Foram abordados e com o réu encontraram as drogas e a quantia de R\$ 90,00. Com outro maior, localizaram uma porção de droga (maconha) idêntica da que estava com Claudinei. Ele confessou a compra da droga de João ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Nazaré Paulista

Foro de Nazaré Paulista

Vara Única

Rua Clementino de Almeida Passos, 35, Nazaré Paulista-SP - cep 12960-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501146-84.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501146-84.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2284556/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 20895869 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA,

6660/21/934 - DEL.POL.PLANTÃO ATIBAIA, 2284556 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES,

6660/21/934 - DEL.POL.BOM JESUS DOS PERDÕES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOÃO VINÍCIUS DA CUNHA VALIN e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). RENATA HELOISA DA SILVA SALLES

Vistos.

JOÃO VINÍCIUS DA CUNHA VALIN, qualificado nos autos, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, e artigo 244-B, do ECA, todos na forma do artigo 69, "caput", do Código Penal, porque no dia 18 de outubro de 2021, por volta de 20h15, na Rua Uruguai, n. 60 - Laranja Azeda, na cidade de Bom Jesus dos Perdões, comarca de Nazaré Paulista/SP, agindo com vinculação subjetiva típica do concurso de pessoas com o adolescente J.V.C.S. autos n. 1500454-23.2021), trazia consigo, para fornecimento a terceiros, 39 pedras de crack, pesando aproximadamente 13,0g, 24 porções de maconha, pesando aproximadamente 67,0g, e 13 porções de cocaína,

pesando aproximadamente 3,0g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima mencionados, o denunciado corrompeu ou facilitou a corrupção de pessoa menor de dezoito anos, a saber: J.V.C.S, induzindo-o a praticar e com ele praticando infração penal acima descrita. Conforme a exordial acusatória, o denunciado vinculou-se subjetivamente ao adolescente J. V. e providenciou porções de cocaína, crack e maconha, divididas entre eles e saíam levando consigo as tais drogas, dirigiam-se à via pública a fim de encontrar compradores.

Dessa forma, até o momento da abordagem policial já haviam obtido o valor de R\$ 94,00 reais em espécie (e o adolescente, R\$ 20,00).

Denúncia às fls. 01/04.

Auto de prisão em flagrante à fl. 05.

Boletim de ocorrência às fls. 06/09.

Auto de exibição e apreensão às fls. 21/22.

Fotografias das drogas e dinheiro em espécie às fls. 32/40.

Deferida a liberdade provisória ao acusado às fls. 51/55.

Alvará de soltura cumprido (fls. 63/64).

O relatório final apresentado pela Autoridade Policial às fls. 69/70 e 46/77.

Laudo químico-toxicológico às fls. 90/93.

O réu foi devidamente notificado à fl. 106, e apresentou defesa preliminar às fls. 112/120.

A denúncia foi recebida em 15 de março de 2022. Na mesma ocasião foi designada a audiência de instrução e julgamento (fls. 122/124).

Audiência de instrução e debates orais registrada por gravação audiovisual, ocasião na qual foram inquiridas as testemunhas, interrogado o réu, apresentando as partes alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, a materialidade delitiva restou demonstrada pelos Auto de prisão em flagrante à fl. 05. Boletim de ocorrência às fls. 06/09. Auto de exibição e apreensão às fls. 21/22. Fotografias das drogas e dinheiro em espécie às fls. 32/40. Laudo químico-toxicológico às fls. 90/93. Provas orais coligidas.

A autoria é certa.

A testemunha comum Romário da Costa de Souza, policial militar, disse que estava em patrulhamento na cidade junto com o policial Claudinei. O local é conhecido pelo tráfico. Havia denúncia de tráfico praticado pelo réu. Havia três pessoas que, ao virem os policiais, tentaram se evadir. Foram abordados e com o réu encontraram as drogas e a quantia de R\$ 90,00. Com outro maior, localizaram uma porção de droga (maconha) idêntica da que estava com Claudinei. Ele confessou a compra da droga de João Vinicius. O menor João Vítor também tinha droga com ele e auxilia o João Vinicius no tráfico. O réu confessou a traficância e disse que ali estava por necessidade.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha Claudinei Gomes dos Santos

Os depoimentos dos policiais em juízo coadunam com as declarações perante a autoridade policial (fls. 10/11).

O réu, em juízo, disse que tem 19 anos. Estava com o menor, mas nega a traficância. Conhecia os policiais por já terem feito prisão no bairro, mas só foi abordado duas vezes por eles.

Perante a autoridade policial, permaneceu calado (fl. 14).

Analisando as provas coligidas aos autos, patente a autoria e materialidade delitiva.

Com efeito, os policiais prestaram depoimentos seguros, narrando que, na data dos fatos, estavam a patrulhamento em local conhecido pelo tráfico de drogas quando viram o réu juntamente com um menor e outra pessoa. Eles tentaram se evadir quando viram os policiais, todavia houve êxito na abordagem. Localizaram as drogas

descritas no auto de apreensão e exibição com o réu. Ato contínuo, localizaram drogas com a outra pessoa, cujas características eram idênticas aquelas trazidas pelo réu. O menor, outrossim, trazia consigo drogas e auxiliava o réu no tráfico. Anoto que não vislumbro razão para que os policiais militares, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo visando prejudicar o réu. Frise-se que o depoimento das autoridades policiais foram firmes e coerentes, não tendo sequer se aventado eventual predisposição de caráter pessoal no sentido de prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente o cometimento de delitos tão graves.

Não há, tampouco, qualquer indício capaz de comprová-la ou de, minimamente, colocar em dúvida a credibilidade dos depoimentos, razão pela qual prevalece a presunção de correção de conduta e idoneidade dos agentes públicos. Neste sentido: "Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os demais elementos colhidos no processo e nada indique que tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes" (TACRIM-SP - AP - Rel. Gonzaga Franceschini - RJD 18/80). "Não se pode afirmar, em tese, a invalidade de depoimentos de Policiais, pelo simples fato de o serem, sem que outras razões justifiquem sua rejeição" (STF - HC 72500/SP - 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, DJU 04.8.95, p. 22448). "APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Pena aplicada com critério e corretamente - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Réu com maus antecedentes e reincidente - Recurso desprovido" (TJSP; Apelação 0092775-25.2016.8.26.0050; Relator (a): Nelson Fonseca Junior; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 19ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/04/2018; Data de Registro: 20/04/2018) (grifou-se).

A versão do réu, outrossim, negando a prática delitiva, não convence e não encontra amparo no conjunto probatório, certo que as circunstâncias do crime - quantidade e fracionamento da droga, ponto de traficância e dinheiro de proveniência não demonstrada, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Por fim, quanto ao delito previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, por critério de especialidade, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribuo ao envolvimento do adolescente definição jurídica diversa, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, qual seja, causa de aumento do artigo 40, VI, da Lei nº. 11.343/06.

Observe-se que o réu se defende dos fatos narrados na denúncia, os quais permaneceram inalterados, eis que igualmente consta o envolvimento do menor J.V. no delito de tráfico, previsto no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06. Assim, resta evidente a participação do menor no delito, motivo pelo qual de rigor a incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº. 11.343/06.

No mais, o fato de os policiais não visualizarem a venda em si não exclui o crime que possui a seguinte tipificação: "Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".

E mais. Segundo entendimento jurisprudencial: "O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei 6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).

Portanto, a condenação é medida que se impõe, não havendo cogitar-se de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo desclassificação da conduta para o artigo 28 da Lei nº 11.343/06, já que a conduta se coaduna ao delito previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Passo a dosar a pena:

1ª fase: a despeito da primariedade do réu, a natureza da droga apreendida (cocaína e crack), com maior poder viciante, deve ser levada em consideração nesta fase para fins de fixação da pena-base, à luz do que determina o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006. Dessa forma, fixo a pena-base um sexto acima do mínimo legal, em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

2ª fase: não há atenuantes ou agravantes.

3ª fase: presente a causa de aumento prevista no artigo 40, VI, da Lei 11.343/06, razão pela qual exaspero a pena em mais um sexto, fixando-a em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Ainda em terceira fase, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006. No caso em tela, o réu é primário. Nada há nos autos que indique sua participação em organização criminosa ou se dedique a atividade criminosa. Toda a expressiva quantidade de droga apreendida (13 porções de cocaína, 39 pedras de crack e 24 porções de maconha) em um município de pequeno porte, como o caso de Bom Jesus dos Perdões, indica que, no mínimo, o réu é pessoa de confiança de um terceiro envolvido na narcotraficância. Assim, razoável a diminuição no patamar mínimo, qual seja, em um sexto, retornando a pena a 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Embora primário e sem Maus antecedentes, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como em razão do montante de pena, o regime inicial de cumprimento de pena fechado é medida que se impõe.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (artigo 44, incisos I e III, do Código Penal).

Por fim, quanto à pena pecuniária, na ausência de indicadores da condição econômica do réu, estabeleço o valor diário no mínimo legal – o equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época do delito (art. 49, § 1º, CP), devidamente corrigido até a época do pagamento.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu JOÃO VINICIUS DA CUNHA VALIN, qualificado nos autos, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.C. Artigo 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Transitado em julgado, expeça-se guia de recolhimento definitiva, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e comunique-se à Justiça Eleitoral para fins do que estabelece o inciso III do art. 15 da Constituição da República.

Autorizo o apelo em liberdade, vez que assim respondeu à acusação.

Condene o réu no pagamento de 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, §9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, salvo se beneficiário da gratuidade de justiça que fica deferida neste ato, se o caso.

Declaro o perdimento de numerário e bens eventualmente apreendidos em favor da União (SISNAD/FUNPEN), ouvido o representante do Ministério Público e certificado o trânsito em julgado.

Defiro a incineração, se o caso, observados os requisitos legais, se o caso.

P.I.C.

Nazaré Paulista, 16 de agosto de 2022.

RENATA HELOISA DA SILVA SALLES
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA